TÉRMINOS Y CONDICIONES DE USO

PVGA S.A.S. – ENNDOR AI

Versión 3.0

Fecha de expedición: 9 de noviembre de 2026
Fecha de entrada en vigencia: 9 de noviembre de 2026

PVGA S.A.S.
Carrera 43ª 1-85, Medellín, Colombia
https://enndor.ai

AVISO IMPORTANTE — LÉALO ANTES DE CONTINUAR

ENNDOR ES UNA HERRAMIENTA DE APOYO A LA CONSULTA JURÍDICA. NO ES UN ABOGADO, NO PRESTA ASESORÍA LEGAL Y NO SUSTITUYE EL CRITERIO PROFESIONAL DE UN ABOGADO HABILITADO.

LAS RESPUESTAS QUE GENERA PUEDEN CONTENER ERRORES, OMISIONES O REFERENCIAS A NORMAS Y PROVIDENCIAS DEROGADAS, MODIFICADAS O CITADAS DE MANERA INEXACTA. USTED DEBE VERIFICARLAS ANTES DE DARLES CUALQUIER USO PROFESIONAL, JUDICIAL O ADMINISTRATIVO.

CUANDO USE ENNDOR A TRAVÉS DE UNA INTELIGENCIA ARTIFICIAL DE TERCEROS CONECTADA AL CONECTOR MCP, ESA INTELIGENCIA ARTIFICIAL SE RIGE POR LOS TÉRMINOS DE SU PROPIO PROVEEDOR (TÍTULO III).

AL ACEPTAR ESTOS TÉRMINOS USTED QUEDA OBLIGADO POR TODAS SUS DISPOSICIONES, INCLUIDAS LAS RELATIVAS A LIMITACIÓN DE RESPONSABILIDAD (TÍTULO VIII) Y A USOS PROHIBIDOS (TÍTULO VI). LÉALAS DETENIDAMENTE.

Contenido

TÉRMINOS Y CONDICIONES DE USO DE LA PLATAFORMA ENNDOR 4
PVGA S.A.S. 4
AVISO IMPORTANTE — LÉALO ANTES DE CONTINUAR 4
TÍTULO I. DISPOSICIONES GENERALES 5
Artículo 1. Identificación del proveedor 5
Artículo 2. Objeto 5
Artículo 3. Aceptación 5
Artículo 4. Documentos que integran la relación 5
Artículo 5. Definiciones 6
TÍTULO II. NATURALEZA DEL SERVICIO 8
Artículo 6. Descripción del servicio 8
Artículo 7. Naturaleza jurídica del servicio: lo que Enndor no es 9
Artículo 8. Obligación de medio 10
Artículo 9. Limitaciones inherentes a la inteligencia artificial 10
Artículo 10. Deber de verificación 11
Artículo 11. Proveedores de IA y dependencia de terceros 11
Artículo 12. Funcionalidades de Tratamiento Diferenciado 12
TÍTULO III. ACCESO MEDIANTE EL CONECTOR MCP 14
Artículo 13. Objeto y naturaleza del Conector MCP 14
Artículo 14. Requisitos de acceso 14
Artículo 15. Relación con los Proveedores de Clientes de IA 14
Artículo 16. Resultados del Conector 15
Artículo 17. Información que recibe la Compañía a través del Conector 16
Artículo 18. Uso automatizado del Conector 16
Artículo 19. Cambios en las Herramientas del Conector 16
Artículo 20. Plan MCP para Desarrolladores 17
TÍTULO IV. ACCESO, CUENTA Y CAPACIDAD 17
Artículo 21. Capacidad y mayoría de edad 17
Artículo 22. Registro y Cuenta 18

Artículo 23. Credenciales y seguridad 18
Artículo 24. Comunicaciones 18
TÍTULO V. CONTENIDO Y PROPIEDAD INTELECTUAL 19
Artículo 25. Licencia de uso de la Plataforma 19
Artículo 26. Contenido del Usuario: titularidad y licencia instrumental 19
Artículo 27. Respuestas Generadas: titularidad y cesión anticipada 20
Artículo 28. Compromiso de no entrenamiento 20
Artículo 29. Propiedad intelectual de la Compañía 21
Artículo 30. Restricciones de uso 21
Artículo 31. Sugerencias y comentarios 23
TÍTULO VI. USO ACEPTABLE 23
Artículo 32. Usos permitidos 23
Artículo 33. Conductas prohibidas 24
Artículo 34. Prohibición de uso como herramienta de indagación sobre personas 24
Artículo 35. Deberes especiales del Usuario abogado 25
Artículo 36. Consecuencias del incumplimiento 26
TÍTULO VII. PLANES, SUSCRIPCIONES Y PAGOS 26
Artículo 37. Planes disponibles 26
Artículo 38. Plan Gratuito 27
Artículo 39. No conversión automática de la gratuidad en cobro 27
Artículo 40. Información previa a la contratación 28
Artículo 41. Precios, moneda, impuestos y facturación 28
Artículo 42. Pasarela de Pagos 29
Artículo 43. Renovación automática y cancelación 29
Artículo 44. Plan anual y promociones 30
Artículo 45. Modificación de precios y de los Planes 30
Artículo 46. Contratación a través de tiendas de aplicaciones 30
Artículo 47. Derecho de retracto 31
Artículo 48. Reversión del pago 32
Artículo 49. Falta de pago 32

TÍTULO VIII. GARANTÍA, RESPONSABILIDAD E INDEMNIDAD 33
Artículo 50. Garantía legal 33
Artículo 51. Régimen de la indemnización de perjuicios 33
Artículo 52. Exclusión de perjuicios indirectos 34
Artículo 53. Exclusiones de responsabilidad 34
Artículo 54. Indemnidad del Usuario a favor de la Compañía 35
Artículo 55. Procedimiento de la indemnidad 35
TÍTULO IX. DISPONIBILIDAD, MODIFICACIONES, SUSPENSIÓN Y TERMINACIÓN 36
Artículo 56. Disponibilidad y mantenimiento 36
Artículo 57. Modificaciones del servicio 36
Artículo 58. Modificaciones de estos Términos 36
Artículo 59. Suspensión 37
Artículo 60. Terminación por el Usuario 38
Artículo 61. Terminación por la Compañía 38
Artículo 62. Efectos de la terminación 39
TÍTULO X. DATOS PERSONALES Y CONFIDENCIALIDAD 39
Artículo 63. Tratamiento de datos personales 39
Artículo 64. Confidencialidad 39
TÍTULO XI. ATENCIÓN AL USUARIO Y RESOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS 40
Artículo 65. Canal de atención, peticiones, quejas y reclamos 40
Artículo 66. Arreglo directo 40
Artículo 67. Ley aplicable y jurisdicción 41
TÍTULO XII. DISPOSICIONES FINALES 41
Artículo 68. Divisibilidad del contrato 41
Artículo 69. No renuncia 42
Artículo 70. Cesión 42
Artículo 71. Integridad del acuerdo 42
Artículo 72. Notificaciones 42
Artículo 73. Idioma, plazos y encabezados 42
Artículo 74. Supervivencia 43

Artículo 75. Anexo de Condiciones Institucionales 43
Artículo 76. Vigencia 43

TÍTULO I. DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1. Identificación del proveedor

La Plataforma **Enndor** es desarrollada, operada y comercializada por **PVGA S.A.S.**, sociedad comercial constituida bajo las leyes de la República de Colombia, identificada con NIT 902.029.993-7, con domicilio principal en Medellín, Antioquia (en adelante, "**Enndor**", "**la Plataforma**", "**la Compañía**" o "**nosotros**").

Dato	Información
Correo de atención	soporte@enndor.ai
Teléfono	+57 305 416 2141
Sitio web	https://enndor.ai

Artículo 2. Objeto

Estos Términos y Condiciones (en adelante, "**los Términos**") regulan el acceso y el uso de la Plataforma Enndor, y constituyen el contrato entre la Compañía y toda persona que acceda a ella o la utilice.

Artículo 3. Aceptación

La aceptación de estos Términos se manifiesta mediante la casilla de verificación dispuesta en el flujo de registro, que no se encuentra premarcada, y se conserva con la trazabilidad descrita en el artículo 65 de la Política de Privacidad y Tratamiento de Datos Personales.

Dicha aceptación comprende la totalidad de estos Términos, sin reservas.

Si usted no está de acuerdo con estos Términos, debe abstenerse de registrarse y de utilizar la Plataforma.

Artículo 4. Documentos que integran la relación

La relación entre la Compañía y el Usuario se rige por los siguientes documentos, que se entienden incorporados a estos Términos:

a) Los presentes Términos y Condiciones.

b) La **Política de Privacidad y Tratamiento de Datos Personales**, sus anexos y el **Aviso de Privacidad**, publicados en enndor.ai.

c) Las características, los límites de uso y los precios de cada Plan publicados en la **Página de Planes** en el momento de la contratación o del uso.

d) El **Anexo de Condiciones Institucionales**, únicamente cuando el acceso se produzca a través de una cuenta institucional.

e) La **Orden de Servicio** o el contrato particular, cuando exista, incluido el que regule el **Plan MCP para Desarrolladores**.

Parágrafo primero — Orden de prevalencia. En caso de contradicción prevalecerá, en este orden: la Orden de Servicio o el contrato particular, el Anexo de Condiciones Institucionales, estos Términos, la Página de Planes y la Política de Privacidad y Tratamiento de Datos Personales. Lo anterior sin perjuicio de que, en materia de tratamiento de datos personales, prevalecerá siempre dicha Política.

Parágrafo segundo. Los términos, las condiciones y las políticas de los **Proveedores de Clientes de IA** y de la **Pasarela de Pagos no** integran la relación entre la Compañía y el Usuario. Rigen exclusivamente la relación entre el Usuario y cada uno de esos terceros.

Artículo 5. Definiciones

a) Administrador de la Cuenta: Usuario designado por un Cliente institucional para gestionar la cuenta, autorizar y revocar Usuarios y configurar las opciones disponibles.

b) Cliente: persona natural o jurídica que contrata el servicio, sea para sí o para los Usuarios que autorice, con independencia de que la contratación sea a título gratuito u oneroso.

c) Cliente de IA: aplicación, asistente, agente o sistema de inteligencia artificial de un tercero que el Usuario conecta al Conector MCP, por decisión propia y bajo su cuenta con el respectivo proveedor.

d) Conector MCP: servidor que implementa el protocolo abierto *Model Context Protocol* (MCP), mediante el cual la Compañía pone las Herramientas del Conector a disposición de un Cliente de IA para consultar el Corpus Jurídico Público.

e) Consulta: instrucción, pregunta o solicitud que el Usuario formula en la Interfaz de Enndor, o solicitud que un Cliente de IA dirige al Conector MCP en nombre del Usuario. La forma de contabilizar las Consultas para efectos de los límites de cada Plan se informa en la Página de Planes.

f) Contenido del Usuario: toda información que el Usuario ingresa, carga, transmite o genera a través de la Interfaz de Enndor, incluidas las Consultas, los documentos y archivos cargados, y las Respuestas Generadas a partir de ellos. No comprende las conversaciones

que el Usuario sostiene con un Cliente de IA, las cuales permanecen bajo el control de este y de su proveedor.

g) Corpus Jurídico Público: acervo de normas, providencias judiciales, actos administrativos y demás fuentes del derecho colombiano de acceso público que la Plataforma consulta.

h) Cuenta: registro personal e intransferible creado por el Usuario al completar el proceso de registro, necesario para usar la Interfaz de Enndor y el Conector MCP.

i) Funcionalidades de Tratamiento Diferenciado: las definidas en el artículo 12.

j) Herramientas del Conector: funciones de búsqueda, recuperación y lectura de documentos del Corpus Jurídico Público que el Conector MCP expone a los Clientes de IA.

k) Interfaz de Enndor: el sitio web enndor.ai y las aplicaciones de la Compañía, mediante las cuales el Usuario formula Consultas y recibe Respuestas Generadas. No comprende el Conector MCP.

l) Orden de Servicio: documento comercial —propuesta, cotización, contrato, orden de compra o su equivalente electrónico— que define el plan contratado, el precio, la periodicidad y las condiciones particulares del servicio.

m) Página de Planes: sección de enndor.ai en la que la Compañía publica las características, los límites de uso, los precios vigentes y las promociones de cada Plan.

n) Pasarela de Pagos: tercero que procesa los pagos de las Suscripciones. A la fecha de estos Términos, **Mercado Pago Colombia Ltda.**

o) Plan: modalidad de acceso a la Plataforma. Comprende el Plan Gratuito, el Plan MCP, el Plan Pro y el Plan MCP para Desarrolladores, así como los que la Compañía llegue a ofrecer.

p) Plan Gratuito: acceso sin contraprestación económica para Usuarios con Cuenta, con el número de Consultas en la Interfaz de Enndor y el acceso limitado al Conector MCP que indique la Página de Planes.

q) Plan MCP: Suscripción que habilita el uso del Conector MCP con cualquier Cliente de IA compatible, para uso propio del Usuario, dentro de los límites de la Página de Planes.

r) Plan MCP para Desarrolladores: modalidad que habilita la integración del Conector MCP en un sistema, producto o servicio de inteligencia artificial que el Cliente desarrolla, opera u ofrece a terceros. Se rige por un contrato particular conforme al artículo 20.

s) Plan Pro: Suscripción que habilita el uso de la Interfaz de Enndor y del Conector MCP sin límite en el número de Consultas, con sujeción a la política de uso razonable del artículo 33, literal f).

t) Plataforma: el software Enndor, con todos sus componentes, funcionalidades y módulos, incluidos la Interfaz de Enndor y el Conector MCP.

u) Proveedor de Cliente de IA: tercero que desarrolla u ofrece un Cliente de IA y con quien el Usuario mantiene una relación independiente de la que tiene con la Compañía.

v) Proveedor de IA: tercero que suministra a la Compañía los modelos de lenguaje con los que opera la Interfaz de Enndor, identificado por categoría y nombre en el Anexo A de la Política de Privacidad y Tratamiento de Datos Personales.

w) Respuesta Generada: todo texto, análisis, resumen, proyecto de documento o resultado que la Interfaz de Enndor produce en atención a una Consulta. No comprende los textos que redacte un Cliente de IA.

x) Resultados del Conector: documentos, fragmentos, metadatos, referencias y enlaces del Corpus Jurídico Público que el Conector MCP entrega a un Cliente de IA en atención a una Consulta.

y) Suscripción: Plan pagado contratado por el Usuario conforme al Título VII.

z) Usuario: persona natural que accede a la Plataforma mediante una Cuenta registrada.

TÍTULO II. NATURALEZA DEL SERVICIO

Este Título es el eje del contrato. Define qué es Enndor, y sobre todo qué no es.

Artículo 6. Descripción del servicio

Enndor es una plataforma de inteligencia artificial que permite consultar, analizar y sistematizar información jurídica colombiana. Se ofrece por dos vías:

a) Interfaz de Enndor. Las Respuestas Generadas se producen **a partir del Corpus Jurídico Público**, acervo documental construido y mantenido por la Compañía con fuentes oficiales del ordenamiento jurídico colombiano. La función del modelo de lenguaje del Proveedor de IA se limita a interpretar la Consulta y a redactar la Respuesta sobre los documentos recuperados del Corpus. La Interfaz permite además al Usuario cargar documentos propios para que la Respuesta considere su contenido.

b) Conector MCP. La Compañía entrega Resultados del Conector a un Cliente de IA elegido por el Usuario. La Compañía no redacta la respuesta final que el Usuario recibe por esta vía: la redacta el Cliente de IA, conforme al Título III.

Parágrafo. El funcionamiento de la Interfaz de Enndor está sujeto a las condiciones técnicas y contractuales de los Proveedores de IA, conforme al artículo 11.

Artículo 7. Naturaleza jurídica del servicio: lo que Enndor no es

La Compañía no es una firma de abogados, no ejerce el derecho y no presta asesoría jurídica.

En consecuencia, y como estipulación esencial de este contrato, el Usuario declara conocer y aceptar que:

a) El uso de la Plataforma y las Respuestas Generadas **no constituyen asesoría jurídica** de ninguna clase, ni concepto, ni dictamen, ni opinión legal.

b) El uso de la Plataforma **no crea relación abogado-cliente** entre el Usuario y la Compañía, ni entre el Usuario y ninguna persona vinculada a ella.

c) La Compañía **no ejerce la profesión de abogado** y no asume responsabilidad profesional, ética ni disciplinaria ante las autoridades que regulan y supervisan el ejercicio de la abogacía en Colombia.

d) Las Respuestas Generadas tienen carácter **informativo, referencial y de asistencia preliminar**, y no sustituyen el criterio, el análisis ni el juicio profesional de un abogado habilitado.

e) La Plataforma **no representa al Usuario** ante ninguna autoridad, no actúa en su nombre y no asume la gestión de ningún asunto suyo.

f) El Usuario asume la obligación exclusiva de **validar, contrastar y verificar de manera independiente** la vigencia, exactitud y aplicabilidad de las normas, jurisprudencia, doctrina o cualquier información provista por la Plataforma, antes de su utilización en cualquier actuación judicial, administrativa, contractual o de asesoramiento.

g) La limitación de responsabilidad contenida en este artículo se aplica a las decisiones legales, estrategias, omisiones o perjuicios derivados de la interpretación que el Usuario haga de las Respuestas Generadas. Lo anterior se entiende sin perjuicio de las garantías legales sobre la idoneidad técnica, disponibilidad y seguridad de la Plataforma que correspondan por ley a la Compañía bajo el régimen de protección al consumidor aplicable.

h) Lo dispuesto en este artículo se aplica igualmente a los Resultados del Conector y, con mayor razón, a los textos que un Cliente de IA redacte a partir de ellos, sobre los cuales la Compañía no tiene intervención alguna.

Parágrafo. La Compañía reconoce y declara el valor de la profesión de abogado y afirma que Enndor no pretende sustituirla. La Plataforma se ofrece como herramienta de apoyo al trabajo del abogado y como instrumento de acceso al conocimiento del derecho, en desarrollo de los artículos 2, 20, 29, 228 y 229 de la Constitución Política.

Artículo 8. Obligación de medio

La obligación que la Compañía asume mediante estos Términos es una **obligación de medio y no de resultado**.

La Compañía se obliga a prestar el servicio empleando la diligencia técnica razonable propia de un proveedor profesional de servicios tecnológicos, y a poner los medios idóneos a su alcance para que la Plataforma funcione conforme a lo descrito en el artículo 6.

La Compañía **no garantiza**: la exactitud, integridad o vigencia de las Respuestas Generadas; la obtención de un resultado jurídico, judicial o administrativo determinado; la aptitud de la Plataforma para un propósito particular del Usuario; ni que las Respuestas coincidan con el criterio de una autoridad judicial o administrativa.

Parágrafo primero. Esta calificación se establece de manera expresa para los efectos del inciso tercero del artículo 1604 del Código Civil, y es esencial para la celebración de este contrato.

Parágrafo segundo. Respecto del Conector MCP, la obligación de la Compañía se circunscribe a poner a disposición las Herramientas del Conector y a entregar los Resultados del Conector con la diligencia descrita en este artículo. La Compañía no asume obligación alguna respecto del funcionamiento, las respuestas o el tratamiento de datos del Cliente de IA.

Artículo 9. Limitaciones inherentes a la inteligencia artificial

El Usuario reconoce que la inteligencia artificial es una tecnología en evolución, cuyo funcionamiento implica procesos probabilísticos que pueden producir resultados defectuosos. En particular, la Plataforma puede:

a) Generar información incorrecta, incompleta o desactualizada.

b) Citar de manera **inexacta** normas, providencias, números de radicado o doctrinas, o atribuir a una fuente una identificación que no le corresponde.

c) Atribuir a una providencia un contenido, una ratio o un sentido distintos de los que efectivamente tiene.

d) Reflejar sesgos presentes en las fuentes que consulta.

e) No comprender contextos complejos, ambiguos o que dependan de hechos no suministrados.

f) Omitir normas o precedentes relevantes para el caso.

Parágrafo primero — Interfaz de Enndor. La Compañía emplea la **diligencia y el cuidado razonables** para reducir la ocurrencia de los defectos descritos en este artículo. En particular, la arquitectura de la Interfaz de Enndor **restringe las Respuestas al contenido del Corpus Jurídico Público**, de modo que no se generen referencias a normas o providencias ajenas a él, y cada Respuesta indica las fuentes en que se apoya para permitir su verificación. Este compromiso es de **medio**, conforme al artículo 8, y no constituye garantía de que tales defectos no lleguen a presentarse.

Parágrafo segundo — Conector MCP. Cuando el Usuario utiliza el Conector MCP, la Compañía sólo interviene en la selección y entrega de los Resultados del Conector. El Cliente de IA puede interpretar erróneamente esos Resultados, combinarlos con su conocimiento preentrenado o con otras fuentes, omitirlos o atribuirles un contenido que no tienen. Tales defectos son ajenos a la Compañía y se rigen por el Título III.

Artículo 10. Deber de verificación

El Usuario está obligado a verificar toda Respuesta Generada antes de darle cualquier uso profesional, académico, judicial o administrativo.

La verificación comprende, como mínimo:

a) Confirmar en la fuente oficial la **existencia** de la norma o providencia citada.

b) Confirmar su **vigencia** y el estado de las modificaciones, derogatorias o anulaciones que la afecten.

c) Confirmar que el **contenido** que la Respuesta le atribuye corresponde a lo que efectivamente dice.

d) Valorar, con criterio propio, la pertinencia de la Respuesta para el caso concreto.

Parágrafo primero. La presentación de una Respuesta Generada ante una autoridad judicial o administrativa sin verificación previa es responsabilidad exclusiva del Usuario, y puede exponerlo a las consecuencias procesales y disciplinarias que la ley prevea.

Parágrafo segundo. La cita de fuentes no equivale a garantía de exactitud.

Parágrafo tercero. El deber de verificación se extiende a todo texto que un Cliente de IA redacte a partir de los Resultados del Conector.

Artículo 11. Proveedores de IA y dependencia de terceros

La prestación del servicio depende de la interoperabilidad con servicios de terceros, en particular de infraestructura en la nube y de modelos de lenguaje.

La Compañía podrá utilizar uno o varios **Proveedores de IA**, nacionales o extranjeros, y sustituirlos o combinarlos según criterios técnicos, de calidad y de costo. Su identificación por categoría, nombre y país consta en el **Anexo A** de la Política de Privacidad y Tratamiento de Datos Personales.

La Compañía selecciona a los Proveedores de IA de la Interfaz de Enndor y los contrata bajo las condiciones empresariales que estos ofrecen y que, según sus propios términos, **excluyen el uso de los datos transmitidos para el entrenamiento de sus modelos**. La Compañía no tiene control sobre la infraestructura, el personal ni las prácticas internas de dichos proveedores, y **no garantiza que estos cumplan efectivamente sus compromisos**. Su responsabilidad se limita a la diligencia en la selección, contratación y supervisión del proveedor.

Los cambios técnicos o de políticas y las fallas en la operación de dichos proveedores pueden estar fuera del control razonable de la Compañía. En consecuencia, la Compañía no responderá por interrupciones, fallas, cambios en el servicio o tratamientos de datos que resulten **exclusiva y directamente** de acciones, omisiones o políticas de esos terceros.

Parágrafo primero. Esta exoneración **no aplicará** cuando la afectación sea atribuible a dolo o a culpa grave de la Compañía, ni cuando resulte de una selección o supervisión negligente del proveedor.

Parágrafo segundo. Esta exoneración **no libera** a la Compañía de sus obligaciones de garantía legal frente al Usuario consumidor, en los términos del artículo 50. La Compañía conserva la acción de repetición contra el proveedor que corresponda.

Parágrafo tercero. La Compañía se obliga a actuar con diligencia para prevenir y mitigar tales eventos y a procurar el restablecimiento del servicio en el menor tiempo posible.

Parágrafo cuarto. Cuando la Compañía incorpore un Proveedor de IA cuyas condiciones no excluyan el entrenamiento con los datos transmitidos, o que trate los datos en un país distinto de los informados, lo comunicará previamente conforme al artículo 12 o al artículo 58, según corresponda.

Parágrafo quinto. Los Proveedores de IA a que se refiere este artículo son los que la Compañía contrata para la Interfaz de Enndor. Los Clientes de IA que el Usuario conecta al Conector MCP **no** son proveedores de la Compañía y se rigen por el Título III.

Artículo 12. Funcionalidades de Tratamiento Diferenciado

Se denominan **Funcionalidades de Tratamiento Diferenciado** aquellas funcionalidades de la Plataforma cuyo tratamiento de datos se aparta de los compromisos generales que la Compañía asume en los Títulos V y VII de la Política de Privacidad y Tratamiento de Datos Personales —esto es, ausencia de entrenamiento con información del Usuario, ausencia de acceso al contenido, retención nula en la capa del proveedor del modelo, ausencia de revisión humana y procesamiento en la región contratada—.

Respecto de estas funcionalidades rigen las siguientes reglas, de obligatorio cumplimiento para la Compañía:

a) Desactivadas por defecto. Ninguna Funcionalidad de Tratamiento Diferenciado se encontrará activa sin decisión expresa previa. El silencio y la continuación en el uso de la Plataforma no equivalen a activación.

b) Divulgación específica y previa. Antes de su activación, la Compañía informará, en la propia interfaz y de manera destacada, **cuál compromiso concreto se relaja, en qué medida y por cuál categoría de proveedor**. No basta una advertencia genérica.

c) Activación expresa y revocable. La activación se hará por funcionalidad y podrá revocarse en cualquier momento, sin que ello afecte el resto del servicio.

d) Cuentas institucionales. Cuando el acceso se produzca a través de una cuenta institucional, únicamente el **Administrador de la Cuenta** podrá habilitar estas funcionalidades para la organización. Mientras no lo haga, ningún Usuario de esa organización podrá activarlas por sí mismo.

e) Correspondencia con la Política. Toda activación se reflejará en el Anexo A de la Política de Privacidad y Tratamiento de Datos Personales.

f) Activación mediante la elección de un Plan. Cuando un Plan opere con un Proveedor de IA sujeto a activación expresa, la contratación o elección de ese Plan constituirá la activación de que trata este artículo, siempre que vaya precedida de la divulgación del literal b) y de la marcación de una casilla específica, separada y no premarcada. La divulgación advertirá de manera destacada al Usuario abogado sobre la incidencia de esas condiciones en su deber de secreto profesional. El Usuario podrá revocar la activación cambiando a un Plan que no opere con dicho proveedor, para lo cual la Compañía le informará las alternativas disponibles.

Parágrafo primero. Las Funcionalidades de Tratamiento Diferenciado disponibles, en particular los Proveedores de IA sujetos a activación expresa, y las condiciones que en cada

caso se apartan de los compromisos generales, se identifican en la sección 2 del Anexo A de la Política de Privacidad y Tratamiento de Datos Personales.

Parágrafo segundo. Los compromisos del artículo 28 de estos Términos y de los artículos 25 a 27 y 39 de la Política de Privacidad y Tratamiento de Datos Personales permanecen íntegros para todo Usuario que no haya activado expresamente una Funcionalidad de Tratamiento Diferenciado. Estas reglas no se aplican al Conector MCP, que se rige por el Título III.

TÍTULO III. ACCESO MEDIANTE EL CONECTOR MCP

Artículo 13. Objeto y naturaleza del Conector MCP

El Conector MCP permite que un Cliente de IA, previamente conectado por el Usuario, consulte el Corpus Jurídico Público mediante las Herramientas del Conector y reciba Resultados del Conector.

A través del Conector MCP la Compañía **sólo entrega Resultados del Conector**. No genera, revisa ni controla la respuesta final que el Cliente de IA presenta al Usuario.

Artículo 14. Requisitos de acceso

a) El acceso al Conector MCP exige una **Cuenta registrada** y la autenticación del Usuario. No se admite el acceso como invitado ni sin autenticación.

b) El alcance del acceso depende del Plan del Usuario, conforme a la Página de Planes.

c) El número de Clientes de IA que pueden estar conectados simultáneamente a una Cuenta, el número de Consultas, el tamaño de las respuestas y los demás límites técnicos son los que indique la Página de Planes o la documentación del Conector en cada momento.

d) La autorización que el Usuario otorga a un Cliente de IA para acceder al Conector es personal y está vinculada a su Cuenta. Cuando el Usuario reemplace o revoque una conexión, la anterior podrá quedar inhabilitada, y las Consultas o tareas que estuvieran en curso a través de ella podrán interrumpirse.

Artículo 15. Relación con los Proveedores de Clientes de IA

El uso de un Cliente de IA se rige obligatoria y exclusivamente por los términos y condiciones, las políticas de privacidad y las políticas de uso de su respectivo proveedor, que el Usuario acepta directamente frente a él.

La Compañía **no es parte** de esa relación, no la controla, no responde por ella y **no queda vinculada por ella de ninguna manera**. En particular, la Compañía no responde por:

a) Las Consultas, los documentos, las instrucciones o cualquier otra información que el Usuario suministre al Cliente de IA.

b) El almacenamiento, la retención, la revisión humana, la transferencia o el uso para entrenamiento de modelos que el Proveedor del Cliente de IA haga de esa información o de los Resultados del Conector.

c) Las respuestas, los textos, los análisis o las acciones que el Cliente de IA produzca o ejecute, aun cuando se apoyen en Resultados del Conector.

d) La disponibilidad, el funcionamiento, el costo o los cambios del Cliente de IA.

e) Los agentes, las tareas programadas, los flujos automatizados y las instrucciones que el Usuario configure en el Cliente de IA.

Parágrafo primero. El Usuario es el único responsable de elegir el Cliente de IA y de verificar que sus condiciones sean compatibles con sus deberes legales y profesionales, en particular con el secreto profesional, la reserva y la protección de los datos personales de terceros.

Parágrafo segundo. Lo dispuesto en este artículo se entiende sin perjuicio de la responsabilidad que corresponda a la Compañía por el funcionamiento del propio Conector MCP, conforme al Título VIII.

Artículo 16. Resultados del Conector

a) Los Resultados del Conector **no son Respuestas Generadas**. Se componen de documentos del Corpus Jurídico Público y de la información que la Compañía produce al seleccionarlos, estructurarlos e indexarlos.

b) Los documentos del Corpus Jurídico Público no son objeto de apropiación por la Compañía. La selección, estructuración, indexación y metadatos que los acompañan son activos de la Compañía, conforme al artículo 29.

c) Los enlaces a documentos que entrega el Conector remiten a copias alojadas por la Compañía, obtenidas de fuentes oficiales, y tienen vigencia temporal. Los Resultados del Conector no incluyen la dirección electrónica oficial del documento. La versión que prevalece es la publicada por la autoridad emisora, y su consulta corresponde al Usuario conforme al artículo 10.

d) Los textos que el Cliente de IA redacte a partir de los Resultados del Conector no son obra ni Respuesta de la Compañía. La Compañía no reclama derechos sobre ellos ni asume obligaciones respecto de ellos.

e) El uso de los Resultados del Conector está sujeto a lo previsto en el artículo 30.

Artículo 17. Información que recibe la Compañía a través del Conector

a) La Compañía recibe únicamente lo que el Cliente de IA le envía para ejecutar cada solicitud: los términos de búsqueda, los parámetros de la Herramienta invocada y los datos de autenticación de la Cuenta.

b) La Compañía **no recibe** la conversación que el Usuario sostiene con el Cliente de IA, ni los documentos que le haya cargado, salvo los fragmentos que el propio Cliente de IA incluya en la solicitud.

c) El Conector MCP **no conserva** el texto de las búsquedas que recibe.

d) La Compañía registra estadísticas del número de veces que se entrega cada documento del Corpus Jurídico Público, sin asociarlas a un Usuario.

e) Para aplicar los límites de cada Plan, la Compañía podrá registrar el número de solicitudes de cada Cuenta, sin su contenido.

f) El tratamiento de esta información se rige por la Política de Privacidad y Tratamiento de Datos Personales.

Artículo 18. Uso automatizado del Conector

El Usuario podrá utilizar el Conector MCP mediante agentes, tareas programadas, flujos automatizados o procesos por lotes configurados en su Cliente de IA, siempre que:

a) Se respeten los límites del Plan y la política de uso razonable del artículo 33, literal f).

b) El uso no tenga por objeto ni por efecto extraer de forma masiva o sistemática el Corpus Jurídico Público, ni reconstruirlo, replicarlo o sustituirlo.

c) No se degrade la disponibilidad del servicio para los demás Usuarios.

La Compañía podrá limitar temporalmente la frecuencia de las solicitudes de una Cuenta cuando su patrón de uso comprometa la estabilidad del servicio.

Artículo 19. Cambios en las Herramientas del Conector

La Compañía podrá modificar, añadir o retirar Herramientas del Conector y cambiar sus nombres, parámetros o formatos de respuesta.

Cuando un cambio pueda afectar de manera significativa el funcionamiento de las integraciones de los Usuarios, la Compañía procurará informarlo con antelación razonable por el correo registrado o mediante aviso en la Plataforma, salvo que el cambio obedezca a razones urgentes de seguridad o a una exigencia legal.

Parágrafo. La Compañía no garantiza la compatibilidad permanente del Conector MCP con un Cliente de IA determinado ni con versiones específicas del protocolo.

Artículo 20. Plan MCP para Desarrolladores

La integración del Conector MCP en un sistema, producto o servicio de inteligencia artificial que se desarrolle, opere u ofrezca a terceros **requiere la contratación del Plan MCP para Desarrolladores**, mediante contrato particular, el cual incluirá como mínimo:

a) La atribución de los Resultados del Conector a Enndor en la forma que se pacte.

b) La prohibición de construir, con los Resultados del Conector, una base de datos o un repositorio que sustituya, replique o compita con la Plataforma.

c) La prohibición de utilizar los Resultados del Conector para entrenar, ajustar o afinar modelos de inteligencia artificial.

d) Los límites de uso, los niveles de servicio y el precio.

e) El régimen de responsabilidad frente a los usuarios finales del sistema del desarrollador, quienes no tendrán relación contractual con la Compañía.

TÍTULO IV. ACCESO, CUENTA Y CAPACIDAD

Artículo 21. Capacidad y mayoría de edad

El registro en la Plataforma exige que el Usuario **declare ser mayor de dieciocho (18) años** y contar con plena capacidad jurídica conforme a la ley colombiana. La declaración se recaba mediante casilla de verificación.

Los menores de edad podrán acceder a la Plataforma únicamente a través de una Cuenta creada y administrada por su representante legal, quien será el titular de la Cuenta y responderá por el uso que se haga de ella.

Parágrafo. Si la Compañía advierte que una Cuenta fue creada por un menor de edad sin intervención de su representante legal, la suspenderá e informará al correo registrado, con

el fin de obtener la autorización correspondiente o de proceder a la supresión de los datos, conforme al artículo 21.1 de la Política de Privacidad y Tratamiento de Datos Personales.

Artículo 22. Registro y Cuenta

Para usar la Plataforma el Usuario debe crear una Cuenta suministrando información **precisa, actual y completa**, y mantenerla actualizada.

La Cuenta es **personal e intransferible**. El Usuario no puede compartirla, cederla, revenderla ni permitir su uso por terceros, ni mantener más de una Cuenta activa salvo autorización de la Compañía.

Parágrafo. El registro **no exige** tarjeta profesional, número de documento de identidad ni acreditación de condición profesional alguna. El acceso a la Plataforma no está condicionado a ser abogado.

Artículo 23. Credenciales y seguridad

El Usuario es responsable de la custodia y confidencialidad de sus credenciales de acceso, y de toda actividad que se realice a través de su Cuenta.

El Usuario se obliga a informar de inmediato a soporte@enndor.ai cualquier uso no autorizado, pérdida de credenciales o sospecha de acceso indebido.

Parágrafo. La Compañía no será responsable por el uso que terceros hagan de la Cuenta cuando ello resulte del incumplimiento de los deberes de custodia del Usuario. Sí responderá cuando el acceso indebido resulte de una falla de seguridad imputable a la Plataforma.

Artículo 24. Comunicaciones

El Usuario acepta que las comunicaciones, avisos y notificaciones derivados de estos Términos o de la ley se envíen al **correo electrónico registrado** en su Cuenta, y reconoce que dichas comunicaciones surten plenos efectos.

Es deber del Usuario mantener vigente ese correo y revisarlo periódicamente.

Parágrafo. Las comunicaciones comerciales y publicitarias se rigen por el artículo 23 de la Política de Privacidad y Tratamiento de Datos Personales y requieren autorización específica, independiente de la aceptación de estos Términos. El Usuario puede revocarla en cualquier momento sin que ello afecte el servicio.

TÍTULO V. CONTENIDO Y PROPIEDAD INTELECTUAL

Artículo 25. Licencia de uso de la Plataforma

La Compañía otorga al Usuario, durante la vigencia de su Cuenta activa, una licencia **personal, limitada, no exclusiva, intransferible, no sublicenciable y revocable** para acceder y usar la Plataforma exclusivamente para los fines previstos en estos Términos.

Esta licencia no confiere al Usuario ningún derecho de propiedad sobre la Plataforma, su código, sus componentes ni sus activos de propiedad intelectual. Todo uso que exceda sus límites constituye infracción de los derechos de la Compañía.

Artículo 26. Contenido del Usuario: titularidad y licencia instrumental

El Contenido del Usuario es y permanece de su titularidad. La Compañía no adquiere derecho de propiedad alguno sobre los documentos, archivos, Consultas ni información que el Usuario incorpore a la Plataforma.

Para poder prestar el servicio, el Usuario otorga a la Compañía una licencia **no exclusiva, revocable, intransferible, sin derecho de sublicencia y limitada a la vigencia de la Cuenta**, con el único y exclusivo objeto de **recibir, almacenar, procesar, indexar y mostrar** el Contenido del Usuario para generar las Respuestas que ese mismo Usuario solicita.

Esta licencia **no comprende**, en ningún caso y bajo ninguna interpretación:

a) Entrenar, reentrenar, ajustar, afinar, evaluar ni mejorar modelos de inteligencia artificial, propios o de terceros.

b) Mejorar, desarrollar o enriquecer la Plataforma, ni ningún producto o servicio de la Compañía.

c) Generar Respuestas para otros Usuarios.

d) Publicar, difundir, comercializar, ceder, licenciar a terceros ni explotar de cualquier forma el Contenido del Usuario.

e) Crear obras derivadas para finalidad distinta de la prestación del servicio al propio Usuario.

Parágrafo primero. La mejora de la Plataforma se apoya exclusivamente en la metadata de uso, en información agregada y sin identificadores, y en la retroalimentación que el Usuario remita voluntariamente.

Parágrafo segundo. La licencia se extingue con la supresión del contenido por el Usuario o con la cancelación de la Cuenta, conforme al Título VIII de la Política de Privacidad y Tratamiento de Datos Personales.

Artículo 27. Respuestas Generadas: titularidad y cesión anticipada

Las Respuestas Generadas pertenecen al Usuario que las solicitó. La Compañía no reclama ni reclamará derecho alguno sobre los memoriales, conceptos, minutas, análisis o cualquier otro documento que el Usuario produzca con asistencia de la Plataforma.

Cesión anticipada. En la medida en que la Compañía llegare a adquirir, por cualquier causa, algún derecho patrimonial sobre el Contenido del Usuario o sobre las Respuestas Generadas —incluidos los que pudieran predicarse de índices, representaciones vectoriales, compilaciones, resúmenes u obras derivadas producidas en el curso del procesamiento—, **la Compañía cede desde ahora al Usuario, de manera irrevocable, gratuita y sin necesidad de acto posterior, la totalidad de tales derechos.**

Parágrafo primero — Alcance de la cesión. La cesión prevista en este artículo comprende únicamente **derechos patrimoniales de autor** y se entiende sin perjuicio de los **derechos morales**, que son inalienables e irrenunciables conforme al artículo 30 de la Ley 23 de 1982.

Parágrafo segundo — Exclusión expresa. La cesión **no comprende en ningún caso** derechos sobre la Plataforma, su software, código fuente, algoritmos, arquitectura, modelos, interfaces, bases de datos, marcas ni signos distintivos de la Compañía, los cuales se rigen por el artículo 29. Tampoco comprende derechos sobre el Corpus Jurídico Público, que está integrado por documentos de acceso público no susceptibles de apropiación.

Parágrafo tercero — Advertencia sobre la protegibilidad. La Compañía advierte que el ordenamiento colombiano exige creación humana para el surgimiento de derechos de autor, de modo que una Respuesta Generada íntegramente por medios automatizados podría no constituir obra protegida. Este artículo no pretende atribuir una protección que la ley no concede: su efecto es garantizar que, en cuanto existan derechos, no sean de la Compañía sino del Usuario.

Artículo 28. Compromiso de no entrenamiento

La Compañía se obliga contractualmente, frente a cada Usuario, a **no utilizar el Contenido del Usuario para entrenar, reentrenar, ajustar, afinar, evaluar ni mejorar modelos de inteligencia artificial**, propios o de terceros.

Respecto de la Compañía, este compromiso:

a) Es **absoluto y no admite excepciones**. No opera por defecto ni depende de configuración alguna.

b) No se sortea mediante anonimización.

c) Constituye **obligación contractual exigible** y no una simple declaración de intención.

Parágrafo primero — Proveedores de IA. Respecto de los Proveedores de IA de la Interfaz de Enndor, la obligación de la Compañía consiste en contratarlos bajo condiciones que, según sus propios términos, excluyan el uso de los datos transmitidos para entrenamiento, y en informar previamente cualquier cambio en esas condiciones, conforme al artículo 11. La Compañía no garantiza el cumplimiento efectivo de tales condiciones por parte del proveedor.

Parágrafo segundo — Conector MCP. Este compromiso no comprende la información que el Usuario comparte con un Cliente de IA, cuyo tratamiento se rige exclusivamente por las condiciones de su proveedor, conforme al artículo 15.

Artículo 29. Propiedad intelectual de la Compañía

Todo el software, código fuente, algoritmos, arquitectura de sistemas, bases de datos, diseños, interfaces gráficas, logotipos, marcas, nombres comerciales, lemas, modelos de negocio y cualquier otro elemento que componga o integre la Plataforma Enndor es de propiedad exclusiva de PVGA S.A.S. o de sus licenciantes, y se encuentra protegido por las normas de propiedad intelectual vigentes en la República de Colombia, incluidas la **Ley 23 de 1982**, la **Ley 44 de 1993**, la **Decisión Andina 351 de 1993** y los tratados internacionales ratificados por Colombia.

Parágrafo. Las normas, providencias judiciales y actos administrativos que integran el Corpus Jurídico Público son documentos de acceso público y no son objeto de apropiación por la Compañía. Lo que sí constituye activo propio es la selección, estructuración, indexación y sistematización de ese acervo, así como el software que permite consultarlo.

Artículo 30. Restricciones de uso

Sin autorización previa y escrita de la Compañía, queda prohibido al Usuario:

a) Copiar, reproducir, distribuir, modificar, adaptar, traducir, republicar o crear obras derivadas de la Plataforma o de sus componentes.

b) Realizar ingeniería inversa, descompilar, desensamblar o intentar extraer el código fuente, los pesos, los parámetros o las instrucciones del sistema de cualquier componente de la Plataforma.

c) Intentar obtener, mediante consultas dirigidas o de cualquier otro modo, las instrucciones, configuraciones o *prompts* de sistema que gobiernan el comportamiento de la Plataforma.

d) Acceder a la Plataforma o al Corpus Jurídico Público mediante procesos automatizados distintos del Conector MCP o de las interfaces que la Compañía habilite expresamente, incluidos *scrapers*, *bots* o *crawlers*. Utilizar el Conector MCP, o cualquier otro medio, para extraer de forma masiva o sistemática el Corpus Jurídico Público o para reconstruirlo, replicarlo o sustituirlo.

e) Incorporar Respuestas Generadas o Resultados del Conector a una base de datos, de acceso público o privado, gratuita o de pago, con el fin de crear un repositorio que sustituya, replique o compita con la Plataforma, o de ponerlo a disposición de terceros.

f) Utilizar la Plataforma, las Respuestas Generadas o los Resultados del Conector para **entrenar, reentrenar, ajustar o afinar modelos de inteligencia artificial**, propios o de terceros.

g) Utilizar la Plataforma para prestar u ofrecer servicios de inteligencia artificial jurídica **competidores**; revender, sublicenciar o dar acceso a terceros al servicio; o integrar el Conector MCP en herramientas, agentes o sistemas que se ofrezcan a terceros, salvo bajo el Plan MCP para Desarrolladores. La Compañía podrá ejercer contra quien incurra en esta conducta las **acciones judiciales civiles, penales y de competencia desleal** que correspondan, y reclamar la indemnización de los perjuicios causados.

h) Ofrecer a terceros Respuestas Generadas o Resultados del Conector mediante técnicas de enmascaramiento, *framing*, reetiquetado o presentación que oculten su origen o sustituyan la marca Enndor.

i) Registrar como marca, nombre comercial o nombre de dominio, en cualquier país, cualquier término idéntico o confusamente similar a "Enndor" o "PVGA".

j) Eludir, desactivar o interferir los límites de uso, las medidas de seguridad o los controles de acceso de la Plataforma, incluido el uso de varias Cuentas, el uso compartido de credenciales o de autorizaciones del Conector MCP, o la conexión desde Clientes de IA no autorizados por el Usuario titular.

Parágrafo primero — Usos que no se entienden prohibidos. No constituyen infracción de este artículo:

1. Citar, transcribir o anexar en escritos, conceptos, trabajos académicos o cualquier otro documento las normas y providencias localizadas mediante la Plataforma.

2. Conservar en archivos o bases documentales propias, para el ejercicio profesional, académico o institucional del Usuario, los documentos y referencias individuales localizados, y compartirlos con clientes, colegas o autoridades en el curso de un asunto.

3. Elaborar instrucciones, procedimientos o *skills* que indiquen a un Cliente de IA consultar el Conector MCP, para uso propio o de la organización del Usuario. También compartirlos con terceros, siempre que cada persona que los utilice acceda al Conector con su propia Cuenta y su propio Plan.

4. Realizar pruebas internas de calidad, incluida la comparación de los Resultados del Conector o de las Respuestas Generadas con la fuente oficial o con otras bases de consulta.

5. El procesamiento que el Cliente de IA realice sobre los Resultados del Conector para responder las Consultas del Usuario, el cual se rige por el artículo 15.

Parágrafo segundo. La distribución de una herramienta que permita a terceros acceder al Conector MCP sin una Cuenta y un Plan propios requiere el Plan MCP para Desarrolladores.

Artículo 31. Sugerencias y comentarios

Las sugerencias, comentarios, ideas de mejora y reportes de errores que el Usuario remita voluntariamente a la Compañía podrán ser utilizados por ella sin restricción y sin contraprestación, y no conferirán al Usuario derecho alguno sobre las mejoras que de ellos se deriven.

Parágrafo. Este artículo se refiere exclusivamente a comunicaciones que el Usuario dirige deliberadamente a la Compañía por los canales de soporte. **No comprende el Contenido del Usuario**, que se rige por el artículo 26.

TÍTULO VI. USO ACEPTABLE

Artículo 32. Usos permitidos

El Usuario puede emplear la Plataforma, entre otros fines legítimos, para:

a) Consultar, identificar y comprender normas, jurisprudencia y doctrina colombianas.

b) Analizar, resumir y comparar documentos jurídicos propios o de sus clientes, con sujeción al Título II de la Política de Privacidad y Tratamiento de Datos Personales.

c) Elaborar borradores y proyectos de documentos jurídicos, sujetos a su verificación y revisión conforme al artículo 10.

d) Estudiar, investigar y preparar materiales académicos y de formación profesional.

e) Informarse sobre sus propios derechos y sobre los mecanismos previstos por el ordenamiento para ejercerlos.

Artículo 33. Conductas prohibidas

El Usuario no podrá:

a) Violar la Constitución, la ley o los derechos de terceros mediante el uso de la Plataforma.

b) Suplantar la identidad de otra persona o atribuirse una condición profesional que no ostenta.

c) Presentar una Respuesta Generada como concepto o dictamen emitido por un abogado cuando no lo sea, ni utilizarla para ofrecer asesoría jurídica sin estar habilitado para ello.

d) Emplear la Plataforma para preparar, facilitar u ocultar conductas ilícitas, fraudes, litigios temerarios o abusos del derecho de acción.

e) Introducir *malware*, código malicioso o efectuar acciones que comprometan la seguridad, la integridad o la disponibilidad de la Plataforma.

f) Realizar un volumen de consultas o un patrón de uso que exceda de manera manifiesta el uso razonable de un usuario individual, o que degrade el servicio para los demás.

g) Cargar contenido respecto del cual no cuente con autorización, base legal o legitimación para tratarlo, en los términos del artículo 10 de la Política de Privacidad y Tratamiento de Datos Personales.

h) Cargar contenido que infrinja derechos de propiedad intelectual de terceros.

i) Usar la Plataforma con fines de acoso, amenaza, difamación o daño a persona determinada.

j) Las conductas descritas en el artículo 30.

k) Cualquier otra conducta contraria a la Constitución Política, a la ley, a las normas que integran el bloque de constitucionalidad, a los reglamentos aplicables o a las buenas costumbres.

Artículo 34. Prohibición de uso como herramienta de indagación sobre personas

La Plataforma se ofrece para consultar el derecho, no para investigar personas.

Queda expresamente prohibido emplear la Plataforma con el objeto de construir el historial judicial, el perfil litigioso, los antecedentes, la reputación o la trayectoria procesal de una persona natural determinada, mediante la agregación de menciones contenidas en el Corpus Jurídico Público.

Queda igualmente prohibido:

a) Intentar revertir la anonimización de providencias que la autoridad judicial publicó suprimiendo los nombres de los intervinientes.

b) Cruzar fuentes con el fin de reconstruir la identidad de personas cuyos datos fueron suprimidos por la autoridad.

c) Emplear la Plataforma como sustituto de un certificado de antecedentes, o para fines de selección de personal, evaluación crediticia, tamizaje de contrapartes o cualquier decisión que afecte a una persona a partir de su historial judicial.

Parágrafo primero. Esta prohibición no restringe la consulta legítima de precedentes, la investigación jurídica, académica o periodística, ni la búsqueda por parte de una persona de las providencias que la conciernen o de aquellas en que interviene como apoderada.

Parágrafo segundo — Funcionalidades habilitadas. Esta prohibición no se aplica al uso de funcionalidades que la Compañía habilite expresamente para el análisis de información judicial referida a personas determinadas, en las condiciones de acceso y uso que para tal efecto establezca y con las salvaguardas del artículo 32, literal e), de la Política de Privacidad y Tratamiento de Datos Personales.

Parágrafo tercero. Esta prohibición desarrolla el criterio conforme al cual la publicidad de una providencia no habilita la construcción de perfiles sancionatorios o reputacionales a partir de su acumulación, y es correlativa del límite que la Compañía se impone a sí misma en el artículo 32, literal e), de la Política de Privacidad y Tratamiento de Datos Personales.

Artículo 35. Deberes especiales del Usuario abogado

El Usuario que ejerza la profesión de abogado reconoce y acepta que:

a) El **secreto profesional** que le impone el artículo 74 de la Constitución Política y el régimen disciplinario de la abogacía **subsiste íntegro** cuando utiliza herramientas tecnológicas. Corresponde a él valorar qué información de sus clientes incorpora a la Plataforma y en qué grado, y considerar la conveniencia de anonimizarla previamente.

b) La **responsabilidad profesional** frente a su cliente, y la **responsabilidad disciplinaria** ante las autoridades competentes conforme a la **Ley 1123 de 2007**, son suyas y no se trasladan a la Compañía por el hecho de haber empleado la Plataforma. En particular, el deber de

diligencia y el de lealtad con el cliente le imponen verificar el contenido de todo escrito antes de suscribirlo o presentarlo.

c) La presentación ante una autoridad judicial o administrativa de un escrito que contenga citas inexactas o tergiversadas puede comprometer su responsabilidad disciplinaria y patrimonial, con independencia del origen tecnológico del error.

d) Debe valorar, conforme a las reglas que le sean aplicables, si el uso de la Plataforma en un asunto concreto debe ser informado a su cliente.

e) Debe valorar, antes de incorporar información de sus clientes, el Proveedor de IA con el que opera su Plan y las condiciones que este aplica a los datos, conforme al artículo 11 y al Anexo A de la Política de Privacidad y Tratamiento de Datos Personales.

Parágrafo. La Compañía incluye estas advertencias en cumplimiento de su deber de información y no como transferencia de responsabilidades propias. La Compañía responde por el funcionamiento de la Plataforma en los términos del Título VIII; el ejercicio de la profesión, en cambio, es del abogado y de nadie más.

Artículo 36. Consecuencias del incumplimiento

El incumplimiento de este Título facultará a la Compañía para adoptar las medidas previstas en el Título IX, incluidas la advertencia, la limitación temporal de funcionalidades, la suspensión y la terminación de la Cuenta, sin perjuicio de las acciones legales que correspondan y de las denuncias a que haya lugar.

TÍTULO VII. PLANES, SUSCRIPCIONES Y PAGOS

Artículo 37. Planes disponibles

La Compañía ofrece los siguientes Planes:

a) Plan Gratuito, conforme al artículo 38.

b) Plan MCP, que habilita el uso del Conector MCP con cualquier Cliente de IA compatible, para uso propio del Usuario.

c) Plan Pro, que habilita el uso de la Interfaz de Enndor y del Conector MCP sin límite en el número de Consultas, con sujeción a la política de uso razonable del artículo 33, literal f).

d) Plan MCP para Desarrolladores, que se rige por contrato particular conforme al artículo 20 y no por este Título, salvo en lo que dicho contrato no regule.

Las características, los límites de uso, los precios y las promociones vigentes de cada Plan son los publicados en la **Página de Planes**.

Parágrafo primero. La Página de Planes indicará el Proveedor de IA con el que opera cada Plan en la Interfaz de Enndor. Los Planes que operen con un Proveedor de IA sujeto a activación expresa se rigen, además, por el artículo 12, literal f).

Parágrafo segundo. La Compañía podrá crear nuevos Planes, modificar los existentes o dejar de ofrecerlos a nuevos Usuarios, conforme al artículo 45.

Artículo 38. Plan Gratuito

El Plan Gratuito está disponible para todo Usuario con Cuenta registrada. Comprende el número de Consultas semanales en la Interfaz de Enndor y el acceso limitado al Conector MCP que indique la Página de Planes.

Parágrafo primero. La Compañía podrá modificar los límites del Plan Gratuito. La modificación se informará en la Página de Planes y, cuando reduzca de manera significativa el acceso disponible, por el correo registrado con una antelación no inferior a **tres (3) días hábiles**.

Parágrafo segundo. La modificación de los límites del Plan Gratuito no da lugar a indemnización en favor de sus Usuarios, quienes no han pagado contraprestación alguna.

Parágrafo tercero. La Compañía declara su intención de mantener un Plan Gratuito como expresión de su propósito de preservar el acceso al conocimiento del derecho. Esta declaración no constituye obligación de mantenerlo de manera indefinida ni en condiciones invariables.

Artículo 39. No conversión automática de la gratuidad en cobro

La gratuidad no se convertirá automáticamente en un cobro.

Ningún Usuario será objeto de cargo alguno sin que medie, de manera previa y separada:

a) Información clara sobre el precio total, la periodicidad, el medio de pago y las condiciones de la Suscripción.

b) Su **autorización expresa** para la Suscripción y, cuando aplique, para el débito automático, manifestada mediante acto afirmativo específico.

c) El registro voluntario de un medio de pago por el propio Usuario.

La Compañía **no** exigirá el registro de un medio de pago como condición para acceder al Plan Gratuito y **no** empleará mecanismos de conversión automática de acceso gratuito a

Suscripción pagada. Tampoco ofrecerá períodos de prueba que se conviertan en Suscripción pagada sin la autorización expresa del Usuario.

Parágrafo. Lo dispuesto en este artículo no impide que la Compañía ofrezca Suscripciones a los Usuarios del Plan Gratuito, ni que estos las contraten.

Artículo 40. Información previa a la contratación

Antes de la contratación de una Suscripción, la Compañía suministrará al Usuario, de manera clara, suficiente y en idioma castellano:

a) Las características y el alcance del Plan, y sus diferencias frente al Plan Gratuito.

b) El **precio total**, con el **IVA incluido**, y cualquier cargo adicional.

c) La moneda, la periodicidad y la duración del Plan.

d) Los medios de pago admitidos y la Pasarela de Pagos que procesará el cobro.

e) El funcionamiento de la renovación automática y el procedimiento para cancelarla.

f) El procedimiento para ejercer el derecho de retracto y el de reversión del pago.

g) Los canales de atención y el procedimiento de peticiones, quejas y reclamos.

Parágrafo. Esta información se suministrará en un soporte que permita su conservación y consulta posterior por el Usuario.

Artículo 41. Precios, moneda, impuestos y facturación

a) Precio. Los precios de las Suscripciones son los publicados en la Página de Planes al momento de la contratación. **Incluyen el impuesto sobre las ventas (IVA)** y los demás impuestos aplicables.

b) Moneda. Los precios se expresan en **dólares de los Estados Unidos de América**. La Página de Planes informará además su **equivalente aproximado en pesos colombianos**. Antes de que el Usuario confirme el pago, la Pasarela de Pagos le informará el **valor exacto en pesos colombianos** que le será cobrado.

c) Conversión. El cobro se efectúa en pesos colombianos, conforme a la tasa de cambio que aplique la Pasarela de Pagos el día de la transacción. La Compañía no responde por los cargos, comisiones o diferencias cambiarias que el emisor del instrumento de pago del Usuario aplique por su cuenta.

d) Facturación. La Compañía emitirá la factura electrónica que corresponda conforme a la normativa tributaria, a nombre de la persona natural o jurídica cuyos datos figuren registrados al momento de la contratación.

Artículo 42. Pasarela de Pagos

Los pagos de las Suscripciones contratadas directamente con la Compañía se procesan a través de la **Pasarela de Pagos**, que a la fecha de estos Términos es **Mercado Pago Colombia Ltda.**

a) El Usuario suministra los datos de su instrumento de pago **directamente a la Pasarela de Pagos**. La Compañía **no recibe ni almacena** los números de tarjetas ni de cuentas del Usuario. Sólo recibe la información necesaria para identificar y conciliar la transacción, como su identificador, fecha, valor y estado.

b) La relación entre el Usuario y la Pasarela de Pagos se rige por los términos y condiciones y la política de privacidad de esta, que el Usuario acepta frente a ella. La Pasarela de Pagos trata los datos que el Usuario le suministra conforme a su propia política.

c) La Compañía no responde por las fallas, demoras, rechazos o suspensiones del servicio de la Pasarela de Pagos ni de las entidades financieras, sin perjuicio de que, cuando el pago no pueda procesarse, la Suscripción no se active o no se renueve.

d) La Compañía podrá sustituir la Pasarela de Pagos o incorporar otras. La sustitución no afecta las Suscripciones vigentes, salvo que exija que el Usuario autorice nuevamente el débito automático, caso en el cual se le solicitará expresamente.

Artículo 43. Renovación automática y cancelación

a) Las Suscripciones se contratan por ciclos mensuales o por el período que indique la Página de Planes y se **renuevan automáticamente** al vencimiento de cada ciclo, siempre que el Usuario haya **autorizado de manera previa y expresa** el débito automático.

b) El Usuario puede **cancelar la renovación en cualquier momento** desde la configuración de su Cuenta, sin necesidad de expresar motivo y sin penalidad. La cancelación surte efectos al vencimiento del ciclo en curso, durante el cual el Usuario conserva el acceso contratado.

c) La cancelación de la renovación no da lugar al reembolso del ciclo en curso, salvo en los casos de retracto (artículo 47), retiro significativo de funcionalidades (artículo 57, parágrafo primero), modificación sustancial no aceptada (artículo 58) o discontinuación del Plan (artículo 61, literal d).

d) El paso a un Plan superior surte efecto desde su contratación, con el ajuste de precio que informe la Página de Planes. El paso a un Plan inferior surte efecto al vencimiento del ciclo en curso.

e) Vencido el ciclo sin renovación, la Cuenta pasará al Plan Gratuito.

Artículo 44. Plan anual y promociones

La Compañía podrá ofrecer Suscripciones de pago anual y promociones —entre otras, descuentos, meses sin costo o condiciones especiales para grupos de Usuarios—, cuyas condiciones, vigencia y requisitos se informarán en la Página de Planes y, de manera específica, antes de la contratación.

Parágrafo primero. Las condiciones de cada promoción rigen únicamente durante el término y para los Usuarios que en ella se indiquen. Su vencimiento o modificación no afecta las Suscripciones ya contratadas bajo su vigencia.

Parágrafo segundo. En las Suscripciones anuales, la cancelación de la renovación surte efectos al vencimiento del año contratado, sin perjuicio del derecho de retracto y de los demás casos de reembolso del artículo 43, literal c).

Artículo 45. Modificación de precios y de los Planes

La Compañía podrá modificar los precios, las características y los límites de los Planes pagados. La modificación que perjudique al Usuario:

a) Se informará por el correo registrado con una antelación no inferior a **treinta (30) días calendario** al vencimiento del ciclo en curso.

b) No afectará el ciclo ya pagado.

c) Facultará al Usuario para cancelar la renovación sin penalidad alguna antes de que surta efectos.

Artículo 46. Contratación a través de tiendas de aplicaciones

Cuando el Usuario contrate una suscripción mediante el mecanismo de **compra dentro de la aplicación** de una tienda de aplicaciones, se aplicarán las siguientes reglas:

a) Además de estos Términos regirán las condiciones de la tienda correspondiente, que el Usuario acepta frente a ella y no frente a la Compañía.

b) El cobro, la facturación y el medio de pago son gestionados por la tienda. La Compañía no recibe ni almacena los datos del instrumento de pago del Usuario.

c) La gestión de la suscripción y la cancelación de su renovación se realizan en la configuración de la cuenta del Usuario en la tienda, y no en la Plataforma.

d) Las solicitudes de reembolso se tramitan ante la tienda, conforme a sus políticas.

e) La suscripción contratada por esta vía habilita el acceso a la Plataforma en todos sus canales con la misma Cuenta.

Parágrafo primero. Lo dispuesto en este artículo no menoscaba los derechos que la ley colombiana reconoce al Usuario consumidor. Cuando el ejercicio de esos derechos deba surtirse ante la tienda de aplicaciones por haber sido esta quien gestionó el cobro, la Compañía prestará al Usuario la colaboración razonable para ello.

Parágrafo segundo. Las suscripciones contratadas directamente en enndor.ai se rigen exclusivamente por estos Términos, y su gestión, cancelación y reembolso se tramitan ante la Compañía.

Artículo 47. Derecho de retracto

Cuando la contratación constituya una relación de consumo y se celebre por medios no presenciales, el Usuario tendrá **derecho de retracto** dentro de los **cinco (5) días hábiles** siguientes a la celebración del contrato, conforme al artículo 47 de la **Ley 1480 de 2011**.

Para ejercerlo, el Usuario deberá comunicar su decisión a **soporte@enndor.ai** con el asunto "Retracto", antes del vencimiento de dicho plazo.

Procedente el retracto, la Compañía **devolverá la totalidad** de las sumas pagadas dentro de los **quince (15) días calendario** siguientes a la comunicación, por el medio de pago que el Usuario prefiera, conforme al artículo 47 de la Ley 1480 de 2011, modificado por el **artículo 3 de la Ley 2439 de 2024**.

Parágrafo primero — Extinción del retracto. Conforme al numeral 1 del artículo 47 de la Ley 1480 de 2011, el retracto **no procede** cuando la prestación del servicio ha comenzado con el acuerdo del consumidor antes del vencimiento del plazo. En consecuencia, **la formulación de la primera Consulta bajo la Suscripción, en la Interfaz de Enndor o a través del Conector MCP, extingue el derecho de retracto**. Esta circunstancia se advertirá al Usuario de manera destacada antes de la contratación.

Parágrafo segundo. El uso previo de la Plataforma bajo el Plan Gratuito **no** se considera inicio de la prestación del servicio suscrito y, por tanto, no extingue el retracto.

Artículo 48. Reversión del pago

Cuando la contratación constituya una relación de consumo celebrada por medios electrónicos, el Usuario podrá solicitar la **reversión del pago** en los casos y conforme al procedimiento del artículo 51 de la **Ley 1480 de 2011** y del Capítulo 51 del Título 2 de la Parte 2 del Libro 2 del **Decreto 1074 de 2015**, esto es, entre otros, cuando sea objeto de fraude, cuando corresponda a una operación no solicitada o cuando el servicio no sea prestado.

a) La solicitud se presentará a **soporte@enndor.ai** y al emisor del instrumento de pago dentro de los **cinco (5) días hábiles** siguientes a que el Usuario tenga noticia de la operación fraudulenta o no solicitada, o a la fecha en que debió prestarse el servicio.

b) Tratándose de pagos periódicos con débito automático, el Usuario podrá, en cualquier momento, revocar la autorización y solicitar la reversión en los términos del artículo 2.2.2.51.11 del Decreto 1074 de 2015.

c) La Compañía adelantará las gestiones que le correspondan ante la Pasarela de Pagos y el emisor del instrumento de pago.

Parágrafo. Si una autoridad jurisdiccional o administrativa determina en firme que la reversión no era procedente, se aplicará lo dispuesto en el artículo 2.2.2.51.9 del Decreto 1074 de 2015.

Artículo 49. Falta de pago

Cuando el cobro de una renovación no pueda realizarse, la Pasarela de Pagos podrá reintentarlo en los plazos que tenga establecidos. Si el pago no se obtiene, la Compañía informará al Usuario por el correo registrado y, vencido el ciclo pagado, la Cuenta pasará al **Plan Gratuito**.

Parágrafo. La falta de pago **no comporta** la supresión del Contenido del Usuario ni de su Historial de Conversaciones, que se conservarán conforme a la Política de Privacidad y Tratamiento de Datos Personales.

TÍTULO VIII. GARANTÍA, RESPONSABILIDAD E INDEMNIDAD

Artículo 50. Garantía legal

Cuando la relación con el Usuario constituya una relación de consumo, la Compañía responde por la **calidad e idoneidad** del servicio en los términos de los artículos 7 y 8 de la **Ley 1480 de 2011**.

Esta garantía **no está condicionada a la prueba de culpa** de la Compañía. Si el servicio no se presta o se presta de manera deficiente, el Usuario tendrá derecho a que se le preste de nuevo sin costo o a la devolución del precio pagado, a su elección, conforme a la ley.

Parágrafo primero. Las exclusiones del presente Título **no aplican a la garantía legal** ni a ningún otro supuesto en que la ley prohíba limitar la responsabilidad del proveedor. Toda estipulación de estos Términos que resultare contraria a normas imperativas de protección al consumidor se entenderá no escrita, sin afectar el resto del contrato conforme al artículo 68.

Parágrafo segundo — Distinción esencial. La garantía legal es distinta de la **indemnización de perjuicios**, que se rige por el artículo 51.

Parágrafo tercero — Interrupciones breves. Las interrupciones, latencias, degradaciones o indisponibilidades del servicio de **duración breve**, así como las derivadas de mantenimientos programados debidamente informados, son inherentes a la operación de todo servicio prestado por medios electrónicos y **no constituyen incumplimiento** de las obligaciones de calidad e idoneidad de que trata este artículo, siempre que la Compañía las atienda con diligencia y procure el restablecimiento del servicio en el menor tiempo posible.

Artículo 51. Régimen de la indemnización de perjuicios

La obligación de indemnizar perjuicios a cargo de la Compañía surgirá únicamente cuando concurran, acreditados por quien los reclame, los siguientes elementos:

a) Culpa de la Compañía, entendida en los términos del **artículo 63 del Código Civil**, consistente en la inobservancia de la diligencia y el cuidado exigibles a un proveedor profesional de servicios tecnológicos.

b) Daño cierto, personal y determinado o determinable.

c) Nexo causal directo entre la conducta de la Compañía y el daño alegado.

Parágrafo primero. Dado que la obligación de la Compañía es de **medio y no de resultado**, conforme al artículo 8 de estos Términos, corresponde a quien reclama acreditar la falta de diligencia de la Compañía. La sola existencia de un error, imprecisión u omisión en una

Respuesta Generada **no constituye por sí misma culpa** de la Compañía, habida cuenta de las limitaciones inherentes a la tecnología declaradas en el artículo 9 y del deber de verificación impuesto al Usuario en el artículo 10.

Parágrafo segundo. Este artículo no se aplica a la garantía legal del artículo 50, ni limita la responsabilidad por **dolo o culpa grave**, ni la derivada de daños a la vida o a la integridad de las personas, ni ninguna otra que la ley declare no susceptible de limitación.

Artículo 52. Exclusión de perjuicios indirectos

La Compañía no responderá por perjuicios indirectos, lucro cesante, pérdida de oportunidad de negocio, pérdida de clientela, daño reputacional, ni por la pérdida de datos cuando esta resulte de la supresión ejecutada por el propio Usuario.

Parágrafo. Esta exclusión no aplica en los casos de dolo o culpa grave, ni en aquellos en que la ley prohíba limitar la responsabilidad.

Artículo 53. Exclusiones de responsabilidad

La Compañía no responderá por los daños que resulten de:

a) El incumplimiento por el Usuario de su **deber de verificación** del artículo 10.

b) El uso de la Plataforma contrario a estos Términos, a la ley o a las prohibiciones del Título VI.

c) La inexactitud, falsedad, insuficiencia o ilicitud del Contenido del Usuario, o la ausencia de autorización para tratarlo.

d) La pérdida, divulgación o uso indebido de las credenciales de acceso por causa imputable al Usuario.

e) Las decisiones profesionales, procesales o de negocio que el Usuario adopte, incluso cuando se hayan apoyado en Respuestas Generadas.

f) Las inexactitudes que provengan de la fuente oficial de una norma o providencia y no del procesamiento de la Plataforma.

g) Los hechos constitutivos de **fuerza mayor o caso fortuito**, entendidos conforme al artículo 64 del Código Civil, incluidos los ataques informáticos que superen las medidas de seguridad razonablemente exigibles, las fallas generalizadas de telecomunicaciones o de energía, los actos de autoridad y los conflictos sociales que impidan la operación.

h) Las causas atribuibles exclusiva y directamente a proveedores de terceros, en los términos y con los límites del artículo 11.

Artículo 54. Indemnidad del Usuario a favor de la Compañía

El Usuario mantendrá indemne a la Compañía, a sus administradores, empleados, contratistas y proveedores, y le reembolsará cualquier reclamación, investigación, sanción, multa, perjuicio o gasto —incluidos honorarios razonables de defensa y costas— que se derive de:

a) El incumplimiento de estos Términos o de la ley por parte del Usuario.

b) El **Contenido del Usuario**, en particular la ausencia de autorización o de base legal para tratar los datos personales de terceros que incorpore, conforme al artículo 10 de la Política de Privacidad y Tratamiento de Datos Personales.

c) La infracción de derechos de propiedad intelectual de terceros mediante el Contenido del Usuario.

d) El uso de la Plataforma para las conductas prohibidas del Título VI, en especial las del artículo 34.

e) Las declaraciones falsas o inexactas del Usuario, incluida la relativa a su mayoría de edad.

Parágrafo. Esta obligación de indemnidad se entiende sin perjuicio de las normas imperativas de protección al consumidor y no podrá invocarse para trasladar al Usuario consecuencias derivadas de conductas imputables a la Compañía.

Artículo 55. Procedimiento de la indemnidad

Para hacer efectiva la indemnidad del artículo 54, la Compañía deberá:

a) Notificar al Usuario la reclamación dentro de los **cinco (5) días hábiles** siguientes a su conocimiento, con los soportes disponibles, y mantenerlo informado del curso de la actuación.

b) Abstenerse de reconocer responsabilidad, transigir, conciliar o desistir sin autorización previa y escrita del Usuario. El incumplimiento de este deber libera al Usuario respecto de las sumas así reconocidas.

c) Ejercer su defensa con diligencia y permitir al Usuario la colaboración razonable que este ofrezca, incluida la entrega de documentos.

d) Acreditar, para obtener el reembolso, el pago efectivo de las sumas reclamadas y su correspondencia con los conceptos del artículo 54.

Parágrafo primero. La omisión de la notificación oportuna liberará al Usuario en la medida en que esa omisión le haya impedido intervenir o defender sus intereses.

Parágrafo segundo. El Usuario no asume por estos Términos la dirección de la defensa de la Compañía ni su representación judicial.

TÍTULO IX. DISPONIBILIDAD, MODIFICACIONES, SUSPENSIÓN Y TERMINACIÓN

Artículo 56. Disponibilidad y mantenimiento

La Compañía realizará esfuerzos razonables para mantener la Plataforma disponible de manera continua, con niveles de calidad acordes con los estándares de la industria.

La Compañía **no garantiza** el funcionamiento ininterrumpido ni libre de errores. En particular, podrá suspender temporalmente el servicio para mantenimientos, actualizaciones o intervenciones técnicas.

Parágrafo primero. Los mantenimientos programados se informarán con antelación razonable por el correo registrado o mediante aviso en la Plataforma, y se procurará realizarlos en horarios de menor uso.

Parágrafo segundo. La Compañía no ofrece, en el Plan Gratuito ni en las suscripciones individuales, un acuerdo de niveles de servicio con compromisos cuantitativos de disponibilidad. Tales compromisos podrán pactarse en el Anexo de Condiciones Institucionales.

Artículo 57. Modificaciones del servicio

La Compañía podrá modificar, añadir o retirar funcionalidades de la Plataforma, con el fin de mejorarla, de adecuarla a cambios normativos o tecnológicos, o de sustituir proveedores.

Parágrafo primero. Cuando el retiro de una funcionalidad afecte de manera significativa el alcance de una suscripción pagada en curso, el Usuario podrá terminarla sin penalidad y obtener el reembolso proporcional del período pagado y no disfrutado.

Parágrafo segundo. El Usuario acepta que su contratación no depende de la existencia de una funcionalidad concreta futura, ni de manifestaciones verbales o escritas sobre funcionalidades en desarrollo.

Artículo 58. Modificaciones de estos Términos

La Compañía podrá modificar estos Términos para adecuarlos a cambios normativos, jurisprudenciales, técnicos o a la evolución del servicio. Para ello:

a) Publicará el texto actualizado en enndor.ai, con indicación visible de la fecha y del número de versión, y conservará accesibles las versiones anteriores.

b) Cuando la modificación sea **sustancial**, la comunicará al Usuario por el correo registrado con una antelación no inferior a **treinta (30) días calendario** a su entrada en vigor. Se considerarán sustanciales, entre otras, las modificaciones que alteren el objeto del servicio, el régimen de responsabilidad, los compromisos del Título V o el mecanismo de resolución de controversias. Las modificaciones de precios y de Planes se rigen por los artículos 38 y 45.

c) El Usuario que no acepte una modificación sustancial podrá **terminar el contrato sin penalidad** antes de su entrada en vigor, con reembolso proporcional del período pagado y no disfrutado, notificándolo a soporte@enndor.ai.

d) La Compañía podrá solicitar al Usuario la **aceptación expresa** de la nueva versión mediante casilla de verificación no premarcada al ingresar a la Plataforma. Otorgada esa aceptación, la nueva versión regirá para el Usuario desde ese momento, sin necesidad de esperar el plazo del literal b).

Parágrafo primero. La continuación en el uso de la Plataforma después de la entrada en vigor de una modificación **sustancial oportunamente comunicada** se entenderá como aceptación de la nueva versión.

Parágrafo segundo. La Compañía **no** podrá modificar en perjuicio del Usuario, **sin su aceptación expresa**, los compromisos del artículo 28 —no entrenamiento— ni del artículo 39 —no conversión automática de la gratuidad en cobro— respecto de quienes aceptaron estos Términos bajo su vigencia.

Artículo 59. Suspensión

La Compañía podrá suspender temporalmente el acceso de un Usuario cuando:

a) Exista incumplimiento de estos Términos, en los términos del artículo 36.

b) Se detecte actividad que comprometa la seguridad de la Plataforma o de otros Usuarios.

c) Sea necesario para cumplir una orden de autoridad competente.

Parágrafo. La suspensión será proporcionada, se limitará a lo necesario y se informará al Usuario con indicación de sus causas y de lo que debe hacer para levantarla, salvo prohibición legal de informar.

Artículo 60. Terminación por el Usuario

El Usuario puede terminar el contrato en cualquier momento, cancelando su Cuenta desde la Plataforma, sin necesidad de expresar motivo y sin penalidad.

La cancelación surtirá los efectos previstos en el artículo 45 de la Política de Privacidad y Tratamiento de Datos Personales, incluida la elección entre eliminar la Cuenta o conservarla por sesenta (60) días calendario para permitir su reactivación.

Parágrafo. Si existiere una suscripción pagada en curso, la terminación surtirá efectos al vencimiento del ciclo de facturación, durante el cual el Usuario conservará el acceso, salvo que la terminación se funde en el artículo 58, literal c), o en el artículo 57, parágrafo primero, casos en que habrá reembolso proporcional.

Artículo 61. Terminación por la Compañía

La Compañía podrá terminar el contrato y cancelar la Cuenta cuando:

a) El Usuario incurra en incumplimiento grave o reiterado de estos Términos.

b) El Usuario utilice la Plataforma para conductas ilícitas.

c) Se lo imponga una orden de autoridad competente.

d) Decida discontinuar la Plataforma o el plan de que se trate, en cuyo caso lo comunicará con una antelación no inferior a **treinta (30) días calendario** y reembolsará la parte proporcional del período pagado y no disfrutado.

Parágrafo primero — Reserva de eliminación de cuentas. La Compañía **se reserva el derecho de eliminar cualquier Cuenta que considere que infringe estos Términos, la ley o la ética profesional.**

Quien utilice la Plataforma para delinquir, para facilitar u ocultar actos ilícitos, para incurrir en abuso del derecho en los términos del artículo 830 del Código de Comercio, o para cualquiera de las conductas prohibidas del Título VI, verá eliminada su Cuenta y podrá ser denunciado ante las autoridades competentes.

Parágrafo segundo — Fuentes de conocimiento. Para los efectos del parágrafo anterior, la Compañía obra cuando tiene conocimiento de los hechos **por cualquier medio legítimo**, entre otros: la denuncia o el reporte de un tercero o de un Usuario afectado; el requerimiento u orden de una autoridad; la información de acceso público; o la **Metadata de uso** a que se refiere el numeral 18.5 de la Política de Privacidad y Tratamiento de Datos Personales.

Lo anterior se entiende sin perjuicio y con pleno respeto de lo declarado en el artículo 26 de dicha Política y en el artículo 64 de estos Términos.

Artículo 62. Efectos de la terminación

Terminado el contrato:

a) Cesará el derecho del Usuario a acceder a la Plataforma.

b) El Contenido del Usuario y el Historial de Conversaciones se tratarán conforme al Título VIII de la Política de Privacidad y Tratamiento de Datos Personales.

c) Subsistirán las obligaciones de pago causadas y las cláusulas que por su naturaleza deban sobrevivir, conforme al artículo 74.

Parágrafo. La Compañía advertirá al Usuario, antes de ejecutar una cancelación con eliminación de datos, que la supresión es definitiva.

TÍTULO X. DATOS PERSONALES Y CONFIDENCIALIDAD

Artículo 63. Tratamiento de datos personales

El tratamiento de datos personales se rige íntegramente por la **Política de Privacidad y Tratamiento de Datos Personales** publicada en enndor.ai, que forma parte integral de estos Términos.

El Usuario declara haber sido informado de su contenido y, en particular, de la distribución de roles del Título II de dicha Política, conforme a la cual:

a) Respecto de los **Datos de Cuenta y Uso**, la Compañía actúa como **Responsable del Tratamiento**.

b) Respecto de los datos personales de terceros que el Usuario incorpore al **Contenido del Usuario**, el **Usuario** actúa como Responsable y la Compañía como **Encargada**, con las declaraciones y garantías a cargo del Usuario previstas en el artículo 10 de dicha Política.

c) Respecto del **Corpus Jurídico Público**, rige el régimen especial del Título VI de dicha Política, incluido el canal de desindexación.

Artículo 64. Confidencialidad

La Compañía tratará el Contenido del Usuario como **información confidencial y sometida a reserva**, y se obliga a:

a) No acceder a su contenido sustantivo, salvo en los casos y con los registros de auditoría del artículo 26 de la Política de Privacidad y Tratamiento de Datos Personales.

b) No divulgarlo, comunicarlo ni ponerlo a disposición de terceros, salvo a los Encargados necesarios para prestar el servicio y bajo contrato de transmisión.

c) Mantener las medidas de seguridad del Título IX de dicha Política.

d) Exigir deberes equivalentes de confidencialidad a todo integrante de su equipo y a todo contratista con acceso a los sistemas, subsistentes tras la terminación del vínculo.

Parágrafo. El incumplimiento de este artículo se rige por el régimen de responsabilidad del Título VIII.

TÍTULO XI. ATENCIÓN AL USUARIO Y RESOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS

Artículo 65. Canal de atención, peticiones, quejas y reclamos

La Compañía dispone del correo **soporte@enndor.ai** como canal de atención para peticiones, quejas, reclamos y solicitudes relacionadas con el servicio.

En cumplimiento del artículo 50 de la **Ley 1480 de 2011**, modificado por el **artículo 4 de la Ley 2439 de 2024**, la Compañía:

a) Acusará recibo de toda petición, queja o reclamo suministrando al Usuario un **número de radicado** y la **fecha y hora** de su presentación.

b) Dará respuesta de fondo dentro de los términos legales.

c) Conservará el registro de las solicitudes recibidas y de las respuestas emitidas.

Parágrafo. Las solicitudes relativas al ejercicio de derechos sobre datos personales se tramitarán por el procedimiento y en los plazos del Título X de la Política de Privacidad y Tratamiento de Datos Personales, que son más breves y prevalecen en esa materia.

Artículo 66. Arreglo directo

Antes de iniciar cualquier actuación judicial, las partes procurarán resolver sus diferencias de manera directa, mediante comunicación escrita dirigida a la otra, dentro de un plazo de **treinta (30) días calendario** contados desde su envío.

Parágrafo. Esta etapa **no constituye requisito de procedibilidad** ni impide al Usuario acudir de inmediato a las autoridades competentes, en particular cuando se trate del ejercicio de acciones de protección al consumidor o de la tutela de derechos fundamentales.

Artículo 67. Ley aplicable y jurisdicción

Estos Términos se rigen íntegramente por las **leyes de la República de Colombia** y se interpretan en idioma castellano.

Las controversias que surjan de su celebración, ejecución, interpretación o terminación serán de conocimiento de los **jueces de la República de Colombia**.

Parágrafo primero. El Usuario que tenga la calidad de consumidor conserva íntegro su derecho a presentar **acción de protección al consumidor** ante la Superintendencia de Industria y Comercio, y a formular las denuncias administrativas que estime pertinentes.

Parágrafo segundo. En materia de protección de datos personales, la autoridad competente es la **Delegatura para la Protección de Datos Personales de la Superintendencia de Industria y Comercio**, con sujeción al requisito de procedibilidad del artículo 61 de la Política de Privacidad y Tratamiento de Datos Personales.

Parágrafo tercero. Lo previsto en este artículo se entiende sin perjuicio de lo que se pacte en el Anexo de Condiciones Institucionales con Clientes que no ostenten la calidad de consumidores, y de lo dispuesto para entidades públicas en dicho Anexo.

TÍTULO XII. DISPOSICIONES FINALES

Artículo 68. Divisibilidad del contrato

Si cualquiera de las disposiciones de estos Términos fuere declarada **nula, ineficaz, inoponible o inejecutable** por autoridad competente, o se entendiere no escrita por contrariar normas imperativas, dicha declaración afectará **exclusivamente a la disposición de que se trate**.

Las demás disposiciones conservarán plena validez, vigencia y efecto, y el contrato se entenderá subsistente en todo lo demás.

Artículo 69. No renuncia

La omisión, el retardo o la tolerancia de la Compañía en el ejercicio de cualquiera de sus derechos o facultades no se entenderá como renuncia a ellos, ni impedirá su ejercicio posterior.

Artículo 70. Cesión

El Usuario no podrá ceder, transferir ni subcontratar, total o parcialmente, sus derechos u obligaciones derivados de estos Términos, sin autorización previa y escrita de la Compañía.

La Compañía podrá ceder su posición contractual en el marco de una fusión, escisión, adquisición, reorganización societaria o transferencia de activos, **informando al Usuario** por el correo registrado.

Parágrafo. Cuando la cesión implique un cambio en la identidad del Responsable del Tratamiento de datos personales, se aplicará lo previsto en el artículo 68, literal c), de la Política de Privacidad y Tratamiento de Datos Personales, incluida la obtención de nueva autorización cuando la ley la exija. El Usuario que no desee continuar con el cesionario podrá terminar el contrato sin penalidad, con reembolso proporcional.

Artículo 71. Integridad del acuerdo

Estos Términos, junto con los documentos enumerados en el artículo 4, constituyen el acuerdo íntegro entre las partes respecto del uso de la Plataforma, y sustituyen cualquier entendimiento, oferta o manifestación anterior sobre la misma materia.

Parágrafo. Lo anterior no excluye las obligaciones que se deriven de la información precontractual efectivamente suministrada al Usuario, la cual vincula a la Compañía en los términos del artículo 29 de la Ley 1480 de 2011.

Artículo 72. Notificaciones

Las notificaciones al Usuario se surtirán al correo electrónico registrado en su Cuenta.

Las notificaciones a la Compañía se surtirán a **soporte@enndor.ai** y, cuando se requiera notificación física, a la Carrera 43A 1-85 de Medellín, Antioquia.

Artículo 73. Idioma, plazos y encabezados

Estos Términos se otorgan en idioma castellano, que prevalecerá sobre cualquier traducción.

Los encabezados de los títulos y artículos se incluyen para facilitar la lectura y no condicionan su interpretación.

Artículo 74. Supervivencia

Sobrevivirán a la terminación del contrato, por el tiempo que corresponda según su naturaleza y la ley: los artículos 15 y 16 (Conector MCP), 25 a 31 (contenido y propiedad intelectual), 34 (prohibición de indagación sobre personas), 50 a 55 (garantía, responsabilidad e indemnidad del Usuario), 63 y 64 (datos personales y confidencialidad), 67 (ley y jurisdicción) y el presente Título.

Artículo 75. Anexo de Condiciones Institucionales

Cuando el acceso a la Plataforma se produzca a través de una cuenta contratada por una firma de abogados, una universidad, una empresa o una entidad pública, se aplicará adicionalmente el **Anexo de Condiciones Institucionales**, que prevalecerá sobre estos Términos en lo que expresamente regule.

Artículo 76. Vigencia

Estos Términos rigen a partir del **9 de noviembre de 2026** y permanecerán vigentes mientras la Compañía preste el servicio, sin perjuicio de las modificaciones que se surtan conforme al artículo 58.

PVGA S.A.S. NIT 902.029.993-7 Carrera 43A 1-85, Medellín, Antioquia, Colombia soporte@enndor.ai — +57 305 416 2141 — https://enndor.ai

Al usar la Plataforma Enndor usted confirma haber leído, entendido y aceptado la totalidad de estos Términos y Condiciones.